

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 844/2535

นายปราโมทย์ ปิตินันต์

โจทก์

บริษัทไทยไวร์เอนด์เคเบิลเซอร์วิสเชส

จำกััด

จำเลย

นายปราโมทย์ ปิตินันต์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน มาตรา 54 จึงไม่รับ อุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ ในข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่ง
ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ ไว้พิจารณาพิพากษา ต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 46)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง เงินเดือน และ
ค่าน้ำมันรถยนต์เท่าเดิมตามสัญญา และจ่ายเงิน เดือนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534
ถึงวันที่จำเลยรับโจทก์ กลับเข้าทำงาน หรือจ่ายเงินเดือนที่ขายอยู่ตามสัญญาเป็นเงิน
572,000 บาท และค่าน้ำมันรถ 950 บาท ให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 41)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2 ก. ที่ว่าการวินิจฉัยคดีของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานและอุทธรณ์ข้อ 2 ข. ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนนั้น แม้เป็นข้ออ้างในปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม แต่สาระสำคัญในอุทธรณ์ทั้งสองข้อดังกล่าว ก็เป็นการโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงมีผล อย่างเดียวกับการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2 ค.2ง. และ 2 จ. ก็ล้วนเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2 ก. ที่ว่าการวินิจฉัยคดีของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานและอุทธรณ์ข้อ 2 ข. ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนนั้น แม้เป็นข้ออ้างในปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม แต่สาระสำคัญในอุทธรณ์ทั้งสองข้อดังกล่าว ก็เป็นการโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงมีผล อย่างเดียวกับการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2 ค.2ง. และ 2 จ. ก็ล้วนเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ต้น เวทไวย-ราเชนทร์ จัมปาสุต-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ